CONTRATO OCS Nº 342/2022
CONTRATO SAP Nº 4400005303

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES**, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, n° 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 33.657.248/0001-89, doravante denominado simplesmente **BNDES**, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social; e **VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com sede em Curitiba, Paraná, na rua Visconde do Rio Branco, nº 1310, 5º andar, CEP 80.420-210, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.268.152/0001-19 e com filial na Rodovia Antonio Heil, 6250 (KM 06 GALPAOC MODULO 38), Itajaí, Santa Catarina, CEP 88318-112, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 07.268.152/0004-61, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representado na forma de seus atos constitutivos, em conformidade com o procedimento do Pregão Eletrônico nº 044/2022 - **BNDES**, autorizado em 02/12/2022, por intermédio da IP ATI/DESET nº 034/2022, de 30/11/2022, conforme previsão orçamentária sob rubrica n° 3101700021, centro de custo nº BN00004000 – CCTI1, observado o disposto na Lei nº 13.303/2016 e no Regulamento Licitações e Contratos do Sistema **BNDES**, têm, entre si, justo e contratado o que se contém nas Cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente Contrato tem por objeto a prestação continuada de serviços de atualização e suporte técnico (S&S – *Support* & *Subscription*) dos módulos já licenciados ao BNDES da suíte de *software IBM Spectrum Protect*, conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2022 - **BNDES**) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
O presente Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante aditivo, por períodos sucessivos, até o limite total de 60 (sessenta) meses.

Parágrafo Primeiro
O **CONTRATADO** deverá, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da notificação do Gestor do Contrato, apresentar, por intermédio do seu Representante Legal, sua manifestação sobre a prorrogação do Contrato.

Parágrafo Segundo
Independente da notificação do parágrafo anterior, o **CONTRATADO** deverá comunicar ao Gestor seu interesse quanto à prorrogação do contrato até 90 (noventa) dias antes do término de cada período de vigência contratual.

Parágrafo Terceiro
A formalização da prorrogação será efetuada por meio de aditivo epistolar, dispensando-se a assinatura do **CONTRATADO.**

Parágrafo Quarto
Caso o **CONTRATADO** se recuse a celebrar aditivo contratual de prorrogação, tendo antes manifestado sua intenção de prorrogar o Contrato ou deixado de manifestar seu propósito de não prorrogar, nos termos do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, ficará sujeito às penalidades previstas na Cláusula de Penalidades deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL, PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
A execução do objeto contratado respeitará as especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I deste Contrato) e da proposta apresentada pelo **CONTRATADO**, respectivamente, Anexos I e II deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – NÍVEIS DE SERVIÇO
Os serviços contratados deverão ser executados de acordo com os padrões de qualidade, disponibilidade e desempenho estipulados pelo **BNDES**, observados os níveis de serviço descritos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

Parágrafo Único
O descumprimento dos níveis de serviço acarretará a aplicação dos índices de redução do preço previstos no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste Contrato, quando cabíveis.

CLÁUSULA QUINTA – RECEBIMENTO DO OBJETO
O **BNDES** efetuará o recebimento do objeto, através do Gestor ou da Comissão de Recebimento, com o apoio do Fiscal do Contrato, mencionados na Cláusula de Obrigações do **BNDES** deste Contrato, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – PREÇO

O **BNDES** pagará ao **CONTRATADO**, pela execução do objeto contratado, o valor de até R$ 2.078.091,76 (dois milhões, setenta e oito mil, noventa e um reais e setenta e seis centavos), conforme proposta apresentada (Anexo II deste Contrato), observado o disposto na Cláusula de Pagamento deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

No valor ajustado no *caput* desta Cláusula estão incluídos todos os insumos, encargos trabalhistas e tributos, inclusive contribuições fiscais e parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução deste Contrato.

Parágrafo Segundo

Na hipótese de o objeto ser, a critério do **BNDES**, parcialmente executado e recebido, os valores previstos nesta Cláusula serão proporcionalmente reduzidos, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Terceiro

Caso o **BNDES** não demande o total do objeto previsto neste Contrato, não será devida indenização ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto

O **CONTRATADO** deverá arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso os quantitativos previstos inicialmente em sua proposta não sejam satisfatórios para o atendimento ao objeto deste Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – PAGAMENTO

O **BNDES** efetuará o pagamento referente ao objeto deste Contrato, anualmente e de forma antecipada, por meio de crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (prioritariamente nota fiscal, e nos casos de dispensa da nota fiscal: fatura, boleto bancário com código de barras, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pelo **CONTRATADO**, observado o disposto no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento.

Parágrafo Primeiro

O documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado ao **BNDES** no mês de sua emissão e até o dia 25 (vinte e cinco) do mesmo – ou data anterior que viabilize o tempestivo recolhimento de ISS, se a legislação tributária municipal incidente assim exigir – possibilitando o cumprimento, pelo **BNDES,** das obrigações fiscais principais e acessórias decorrentes deste Contrato. Havendo impedimento legal para o cumprimento desse prazo, o documento fiscal ou equivalente legal deverá ser apresentado até o primeiro dia útil do mês seguinte da prestação do serviço/fornecimento do bem.

Parágrafo Segundo
A apresentação do documento de cobrança fora do prazo previsto nesta cláusula poderá implicar em sua rejeição e no direito do **BNDES** se ressarcir, preferencialmente, mediante desconto do valor a ser pago ao **CONTRATADO**, por qualquer penalidade tributária incidente pelo atraso.

Parágrafo Terceiro
Nas hipóteses em que o recebimento definitivo ocorrer após a entrega do documento fiscal ou equivalente legal, o **BNDES** terá até 10 (dez) dias úteis, a contar da data em que o objeto tiver sido recebido definitivamente, para efetuar o pagamento.

Parágrafo Quarto
O primeiro documento fiscal ou equivalente legal terá como objeto de cobrança o período compreendido entre o dia de início da prestação dos serviços e o último dia desse mês, e os documentos fiscais ou equivalentes legais subsequentes terão como referência o período compreendido entre o primeiro e o último dia de cada mês. O último documento fiscal ou equivalente legal, por seu turno, referir-se-á ao período compreendido entre o primeiro dia do último mês da prestação dos serviços e o último dia de serviço prestado. Em todos os casos, o documento fiscal ou equivalente legal só poderá ser emitido e apresentado ao **BNDES** após a efetiva prestação do serviço, respeitado o disposto no Parágrafo anterior.

Parágrafo Quinto
Para toda efetivação de pagamento, o Contratado deverá encaminhar o documento fiscal ou equivalente em meio digital para caixa postal eletrônica ou protocolar em sistema eletrônico próprio do **BNDES**, considerando as orientações do Contratante vigentes na ocasião do pagamento. No caso de emissão de documento fiscal exclusivamente em meio físico o mesmo deverá ser encaminhado ao protocolo do **BNDES** para devido registro de recebimento.

Parágrafo Sexto
O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
I. número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
II. número SAP do Contrato;
III. número do pedido SAP, a ser informado pelo Gestor do Contrato;
IV. número da Folha de Registro de Serviços (FRS), a ser informado pelo Gestor do Contrato;
V. descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
VI. período de referência da execução do objeto;
VII. nome e número do CNPJ do **CONTRATADO**, cuja regularidade fiscal tenha sido avaliada na fase de habilitação, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
VIII. nome, telefone e *e-mail* do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
IX. nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente do **CONTRATADO**, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;

X. tomador do serviço: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – **BNDES**;
XI. CNPJ do tomador do serviço: 33.657.248/0001-89;
XII. local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso;
XIII. código do serviço, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, em concordância com as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento - DIF;
XIV. número de inscrição do contribuinte individual válido junto ao INSS (NIT ou PIS/PASEP); e
XV. destaque das retenções tributárias aplicáveis, conforme estabelecido na DIF.

Parágrafo Sétimo
Os pagamentos a serem efetuados em favor do **CONTRATADO** estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pelo **CONTRATADO**. Em casos de dispensa ou benefício fiscal que implique em redução ou eliminação da retenção de tributos, o **CONTRATADO** fornecerá todos os documentos comprobatórios.

Parágrafo Oitavo
Caso o **CONTRATADO** emita documento fiscal ou equivalente legal autorizado por Município diferente daquele onde se localiza o estabelecimento do **BNDES** tomador do serviço e destinatário da cobrança, deverá providenciar o cadastro junto à Secretaria Municipal de Fazenda ou órgão equivalente do Município do estabelecimento tomador, salvo quando se aplicar uma das exceções constantes dos incisos do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 116/03. A inexistência desse cadastro ou o cadastro em item diverso do faturado não constitui impeditivo ao processo de pagamento, mas um ônus a ser suportado pelo **CONTRATADO**, uma vez que o **BNDES** está obrigado a reter na fonte a quantia equivalente ao ISS dos serviços faturados, conforme legislação aplicável.

Parágrafo Nono
O documento fiscal ou equivalente legal emitido pelo **CONTRATADO** deverá estar em conformidade com a legislação do Município onde o **CONTRATADO** esteja estabelecida, cuja regularidade fiscal foi avaliada na etapa de habilitação, e com as normas regulamentares aprovadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, especialmente no que tange à retenção de tributos, sob pena de devolução do documento e interrupção do prazo para pagamento.

Parágrafo Décimo
Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:

I. certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;

II. comprovante de que o **CONTRATADO** é optante do Simples Nacional, se for o caso;

III. em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e

IV. demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado;

Parágrafo Décimo Primeiro
Caso sejam verificadas divergências, o **BNDES** devolverá o documento fiscal ou equivalente legal ao **CONTRATADO** ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pelo **BNDES**.

Parágrafo Décimo Segundo
Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o **BNDES** poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo Décimo Terceiro
Caso o **BNDES** não efetue o pagamento na forma prevista nesta Cláusula, em decorrência de fato não atribuível ao **CONTRATADO**, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação.

Parágrafo Décimo Quarto
Fica assegurado ao **BNDES** o direito de deduzir do pagamento devido ao **CONTRATADO**, por força deste Contrato ou de outro contrato mantido com o **BNDES**, o valor correspondente aos pagamentos efetuados a maior ou em duplicidade.

CLÁUSULA OITAVA – EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO
O **BNDES** e o **CONTRATADO** têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pelo **CONTRATADO** a cada período de 12 (doze) meses, sendo o primeiro contado do dia 22/12/2022, data de apresentação da proposta (Anexo II deste Contrato), e os seguintes, do fato gerador anterior, adotando-se para tanto a aplicação a aplicação do Índice de Custo da Tecnologia da Informação (ICTI), divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, sobre o preço referido na Cláusula de Preço deste Instrumento.

Parágrafo Segundo
A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do **BNDES** ou mediante solicitação do **CONTRATADO,** quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do Contrato, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que onere ou desonere as obrigações

pactuadas no presente Instrumento, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado ao **CONTRATADO** nos termos da Cláusula de Matriz de Riscos, respeitando-se o seguinte:

I. o **CONTRATADO** deverá formular ao **BNDES** requerimento para a revisão do Contrato, comprovando a ocorrência do fato gerador;

II. a comprovação será realizada por meio de documentos, tais como, atos normativos que criem ou alterem tributos, lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivas à época da elaboração da proposta ou do último reajuste e do momento do pedido de revisão; e

III. com o requerimento, o **CONTRATADO** deverá apresentar planilhas de custos unitários, comparativas entre a data da formulação da proposta ou do último reajuste e o momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos e evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor pactuado.

Parágrafo Terceiro
Independentemente de solicitação, o **BNDES** poderá convocar o **CONTRATADO** para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao **CONTRATADO** apresentar as informações solicitadas pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até a prorrogação ou o encerramento do Contrato, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:

I. caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias da prorrogação ou do encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;

II. caso a assinatura do aditivo de prorrogação torne superveniente a ocorrência do fato gerador do reajuste, ou a divulgação do índice de reajuste ocorra após a prorrogação ou o encerramento do Contrato, o **CONTRATADO** terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;

III. o **BNDES** deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pelo **CONTRATADO** dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do **BNDES**, enquanto o **CONTRATADO** não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e

IV. caso o **CONTRATADO** não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, não fará jus aos efeitos retroativos ou, caso o Contrato esteja encerrado, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

Parágrafo Quinto
Se o processo de reajuste e/ou revisão de preços não for concluído até o vencimento do Contrato, e este for prorrogado, sua continuidade após o reequilíbrio econômico-financeiro ficará condicionada à manutenção da proposta do **CONTRATADO** como a condição mais vantajosa para o **BNDES**, podendo este:

I. realizar negociação de preços junto ao **CONTRATADO**, de forma a viabilizar a continuidade do ajuste, quando os novos valores fixados após o reajuste e/ou a revisão de preços estiverem acima do patamar apurado no mercado; ou

II. rescindir o Contrato, mediante aviso prévio ao **CONTRATADO**, com antecedência de 30 (trinta) dias, quando resultar infrutífera a negociação indicada no inciso anterior.

Parágrafo Sexto
Na ocorrência da hipótese prevista no inciso II do Parágrafo anterior, o **CONTRATADO** fará jus à integralidade dos valores apurados no processo de reajuste e/ou revisão de preços até o término do Contrato, não podendo, todavia, reclamar qualquer indenização em razão da rescisão do mesmo.

CLÁUSULA NONA – MATRIZ DE RISCOS
O **BNDES** e o **CONTRATADO**, tendo como premissa a obtenção do melhor custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo, identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais, estabelecem os respectivos responsáveis na Matriz de Riscos constante do Anexo III deste Contrato.

Parágrafo Primeiro
O reajuste de preço aludido na Matriz de Riscos deve respeitar o disposto na Cláusula de Equilíbrio Econômico-Financeiro deste Contrato.

Parágrafo Segundo
É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de Riscos, como de responsabilidade do **CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA CONTRATUAL
O **CONTRATADO** prestará, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da convocação, garantia contratual, sob pena de aplicação de penalidade nos termos deste Contrato, observadas as condições para sua aceitação estipuladas nos incisos abaixo, no valor de R$ 103.904,59 (cento e três mil, novecentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos), que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

I. Caução em dinheiro: deverá ser depositada em favor do **BNDES**, de acordo com as orientações que serão fornecidas quando da referida convocação;

II. Seguro Garantia: a Apólice de Seguro deverá ser emitida por Instituição autorizada pela SUSEP a operar no mercado securitário, que não se encontre sob regime de

Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e que não esteja cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP;

a) O Instrumento de Apólice de Seguro deve prever expressamente:

a.1) responsabilidade da seguradora por todas e quaisquer multas de caráter sancionatório aplicadas ao **CONTRATADO**;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação da expectativa de sinistro ou do efetivo aviso de sinistro, observados os prazos prescricionais pertinentes.

III. Fiança Bancária: a Carta de Fiança deverá ser emitida por Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil - BACEN para funcionar no Brasil e que não se encontre em processo de liquidação extrajudicial ou de intervenção do BACEN.

a) O Instrumento de Fiança deve prever expressamente:

a.1) renúncia expressa, pelo fiador, ao benefício de ordem disposto no artigo 827 do Código Civil;

a.2) vigência pelo prazo contratual;

a.3) prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do término da vigência contratual, para apuração de eventual inadimplemento do **CONTRATADO** - ocorrido durante a vigência contratual -, e para a comunicação do inadimplemento à Instituição Financeira, observados os prazos prescricionais pertinentes.

Parágrafo Primeiro
O prazo previsto para a apresentação da garantia poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pelo **CONTRATADO** durante o respectivo transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo **BNDES**.

Parágrafo Segundo
Havendo majoração do preço contratado, decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de preços causada por alterações na legislação tributária, fica dispensada a atualização da garantia, salvo se o valor da atualização for igual ou superior ao patamar referenciado no inciso II do artigo 91 do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
Nos demais casos que demandem a complementação ou renovação da garantia, tais como alteração do objeto (aditivo quantitativo ou qualitativo), prorrogação contratual, dentre outros, o **CONTRATADO** deverá providenciá-la no prazo estipulado pelo **BNDES**.

Parágrafo Quarto
Sempre que o contrato for garantido por fiança bancária ou seguro garantia, o **CONTRATADO** deve obter do garantidor anuência em relação à manutenção da garantia, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura do aditivo ou recebimento de carta de apostilamento ou aditivo epistolar, conforme o caso. Recusando-se o garantidor a manter a garantia, cabe ao **CONTRATADO** obter nova garantia no mesmo prazo, prorrogável por igual período a critério do **BNDES**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **CONTRATADO**:

I. manter durante a vigência deste Contrato todas as condições de habilitação e a ausência de impedimentos exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo **BNDES**;

II. comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o **BNDES**, bem como a eventual perda dos pressupostos para a licitação;

III. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

IV. reparar todos os danos e prejuízos causados ao **BNDES** ou a terceiros, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor do Contrato;

V. pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste Contrato, podendo o **BNDES**, a qualquer momento, exigir do **CONTRATADO** a comprovação de sua regularidade;

VI. assumir a responsabilidade integral por quaisquer ônus que venham a ser impostos ao **BNDES** em virtude de documento fiscal que seja emitido em desacordo com a legislação aplicável;

VII. providenciar, perante a Receita Federal do Brasil - RFB, comprovando ao **BNDES**, sua exclusão obrigatória do Simples Nacional, no prazo estipulado pelo artigo 30 da Lei Complementar nº 123/2006, se o **CONTRATADO**, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, ao longo da vigência deste Contrato; ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

VIII. permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;

IX. obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo **BNDES**, para a adequada execução do Contrato;

X. designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o **BNDES**, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor do **CONTRATADO**, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

XI. apresentar, em até 10 (dez) dias úteis após a convocação, a Declaração de Informações para Fornecimento - DIF, adequadamente preenchida, sob pena de instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, e de retenção tributária, pelo **BNDES**, nos casos previstos em lei, da alíquota que entender adequada;

> **a)** as informações inseridas na Declaração de Informações para Fornecimento – DIF não deverão divergir das constantes do documento fiscal ou equivalente legal;

XII. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do Contrato;

XIII. garantir que o objeto do Contrato não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do **BNDES**, por acusação da espécie, podendo o **CONTRATADO** ser instado a intervir no processo;

XIV. Informar a seus profissionais que algumas das informações às quais terão acesso são protegidas pela Lei de Sigilo Bancário e que, portanto, qualquer divulgação não autorizada de tais informações poderá ser caracterizada como ato criminoso, com possíveis implicações de ordem penal aos infratores.pelo cumprimento das normas de segurança das dependências do **BNDES** por parte dos profissionais alocados na execução dos serviços, quanto ao porte de identificação e à utilização dos acessos indicados pelo **BNDES**;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CONDUTA ÉTICA DO CONTRATADO E DO BNDES

O **CONTRATADO** e o **BNDES** comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

Parágrafo Primeiro

Em atendimento ao disposto no *caput* desta Cláusula, o **CONTRATADO** obriga-se, inclusive, a:

I. não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

II. impedir o favorecimento ou a participação de empregado ou dirigente do Sistema **BNDES** (**BNDES** e suas subsidiárias) na execução do objeto do presente Contrato;

III. providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema **BNDES**, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;

IV. observar a Política para Transações com Partes Relacionadas e o Código de Ética do Sistema **BNDES** vigentes ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e

V. adotar, na execução dos serviços, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

Parágrafo Segundo
O **BNDES** recomenda, ao **CONTRATADO**, considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

Parágrafo Terceiro
Verificada uma das situações mencionadas nos incisos II e III do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, compete ao **CONTRATADO** afastar imediatamente da execução do Contrato os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato ao **BNDES**, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé.

Parágrafo Quarto
O **CONTRATADO** declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema **BNDES**, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES**, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico *www.bndes.gov.br* ou requisitados ao Gestor do Contrato.

Parágrafo Quinto
Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do **BNDES** ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na *internet* (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SIGILO DAS INFORMAÇÕES
Cabe ao **CONTRATADO** cumprir as seguintes regras de sigilo e assegurar a aceitação e adesão às mesmas por profissionais que integrem ou venham a integrar a sua equipe na prestação do objeto deste Contrato, as quais perdurarão, inclusive, após a cessação do vínculo contratual e da prestação dos serviços:

I. cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;

II. não acessar informações sigilosas do **BNDES**, salvo quando previamente autorizado por escrito;

III. sempre que tiver acesso às informações mencionadas no inciso anterior:

a) manter sigilo dessas informações, não podendo copiá-las, reproduzi-las, retê-las ou praticar qualquer outra forma de uso que não seja imprescindível para a adequada prestação do objeto deste Contrato;

b) limitar o acesso às informações aos profissionais envolvidos na prestação dos serviços objeto deste Contrato, os quais deverão estar cientes da natureza sigilosa das informações e das obrigações e responsabilidades decorrentes do uso dessas informações; e

c) informar imediatamente ao **BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como dos profissionais envolvidos, adotando todas as orientações do **BNDES** para remediar a violação;

IV. entregar ao **BNDES**, ao término da vigência deste Contrato, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa e registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa a que teve acesso no âmbito deste Contrato; e

V. observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo IV (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ACESSO E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

As partes assumem o compromisso de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, relativos ao tratamento de dados pessoais, nos meios físicos e digitais, devendo, para tanto, adotar medidas corretas de segurança sob o aspecto técnico, jurídico e administrativo, e observar que:

I. Eventual tratamento de dados em razão do presente Contrato deverá ser realizado conforme os parâmetros previstos na legislação, especialmente na Lei n° 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, dentro de propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

II. O tratamento será limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades contratuais e, caso seja necessário, ao cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, sejam de ordem principal ou acessória, observando-se que, em caso de necessidade de coleta de dados pessoais, esta será realizada mediante prévia aprovação do **BNDES**, responsabilizando-se o **CONTRATADO** por obter o consentimento dos titulares, salvo nos casos em que a legislação dispense tal medida;

III. O **CONTRATADO** deverá seguir as instruções recebidas do **BNDES** em relação ao tratamento de dados pessoais;

IV. O **CONTRATADO** se responsabilizará como "Controlador de dados" no caso do tratamento de dados para o cumprimento de suas obrigações legais ou regulatórias, devendo obedecer aos parâmetros previstos na legislação;

V. Os dados coletados somente poderão ser utilizados pelas partes, seus representantes, empregados e prestadores de serviços diretamente alocados na execução contratual, sendo que, em hipótese alguma, poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins, sem a prévia autorização do **BNDES**, ou caso haja alguma ordem judicial, observando-se as medidas legalmente previstas para tanto;

VI. O **CONTRATADO** deve manter a confidencialidade dos dados pessoais obtidos em razão do presente contrato, devendo adotar as medidas técnicas e administrativas adequadas e necessárias, visando assegurar a proteção dos dados, nos termos do artigo 46 da LGPD, de modo a garantir um nível apropriado de segurança e a prevenção e mitigação de eventuais riscos;

VII. Os dados deverão ser armazenados de maneira segura pelo **CONTRATADO,** que utilizará recursos de segurança da informação e tecnologia adequados, inclusive quanto a mecanismos de detecção e prevenção de ataques cibernéticos e incidentes de segurança da informação.

VIII. O **CONTRATADO** dará conhecimento formal para seus empregados e/ou prestadores de serviço acerca das disposições previstas nesta Cláusula e na Cláusula de Sigilo das Informações, responsabilizando-se por eventual uso indevido dos dados pessoais, bem como por quaisquer falhas nos sistemas por ela empregados para o tratamento dos dados.

IX. O **BNDES** possui direito de regresso em face do **CONTRATADO** em razão de eventuais danos causados por este em decorrência do descumprimento das responsabilidades e obrigações previstas no âmbito deste contrato e da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

X. O **CONTRATADO** deverá disponibilizar ao titular do dado um canal ou sistema em que seja garantida consulta facilitada e gratuita sobre a forma, a duração do tratamento e a integralidade de seus dados pessoais.

XI. O **CONTRATADO** deverá informar imediatamente ao **BNDES** todas as solicitações recebidas em razão do exercício dos direitos pelo titular dos dados relacionados a este Contrato, seguindo as orientações fixadas pelo **BNDES** e pela legislação em vigor para o adequado endereçamento das demandas.

XII. O **CONTRATADO** deverá manter registro de todas as operações de tratamento de dados pessoais que realizar no âmbito do Contrato disponibilizando, sempre que solicitado pelo **BNDES**, as informações necessárias à produção do Relatório de Impacto de Dados Pessoais, disposto no artigo 5º, XVII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

XIII. Qualquer incidente que implique em violação ou risco de violação ou vazamento de dados pessoais deverá ser prontamente comunicado ao **BNDES**, informando-se também todas as providências adotadas e os dados pessoais eventualmente afetados, cabendo ao **CONTRATADO** disponibilizar as informações e documentos solicitados e colaborar com qualquer investigação ou auditoria que venha a ser realizada.

XIV. Ao final da vigência do Contrato, o **CONTRATADO** deverá eliminar de sua base de informações todo e qualquer dado pessoal que tenha tido acesso em razão da execução do objeto contratado, salvo quando tenha que manter a informação para o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Primeiro
As Partes reconhecem que, se durante a execução do Contrato armazenarem, coletarem, tratarem ou de qualquer outra forma processarem dados pessoais, no sentido dado pela legislação vigente aplicável, o **BNDES** será considerado "Controlador de Dados", e o **CONTRATADO** "Operador" ou "Processador de Dados", salvo nas situações expressas em contrário nesse Contrato. Contudo, caso o **CONTRATADO** descumpra as obrigações prevista na legislação de proteção de dados ou as instruções do **BNDES**, será equiparado a "Controlador de Dados", inclusive para fins de sua responsabilização por eventuais danos causados.

Parágrafo Segundo
Caso o **CONTRATADO** disponibilize dados de terceiros, além das obrigações no *caput* desta Cláusula, deve se responsabilizar por eventuais danos que o **BNDES** venha a sofrer em decorrência de uso indevido de dados pessoais por parte do **CONTRATADO**, sempre que ficar comprovado que houve falha de segurança técnica e administrativa, descumprimento de regras previstas na legislação de proteção à privacidade e dados pessoais, e das orientações do **BNDES**, sem prejuízo das penalidades deste contrato.

Parágrafo Terceiro
A transferência internacional de dados deve se dar em caráter excepcional e na estrita observância da legislação, especialmente, dos artigos 33 a 36 da Lei n° 13.709/2018 e nos normativos do Banco Central do Brasil relativos ao processamento e armazenamento de dados das instituições financeiras, e dependerá de autorização prévia do **BNDES** ao **CONTRATADO**.

Parágrafo Quarto
A assinatura deste Contrato importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao **CONTRATADO**, inclusive sócios, representantes legais, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornados públicos como condição para participação na licitação e para contratação, para tratamento pelo **BNDES**, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo **BNDES** dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

Parágrafo Quinto
Os representantes legais signatários do presente autorizam a divulgação dos dados pessoais expressamente contidos nos documentos decorrentes do procedimento de licitação, tais como nome, CPF, e-mail, telefone e cargo, para fins de publicidade das contratações administrativas no site institucional do **BNDES** e em cumprimento à Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

Parágrafo Sexto
As partes comprometem-se a coletar o consentimento, quando necessário, conforme previsto na Lei no 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), bem como informar os titulares dos dados pessoais mencionados no presente instrumento, para as finalidades descritas no parágrafo acima.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – OBRIGAÇÕES DO BNDES
Além de outras obrigações estipuladas neste Instrumento, em seus anexos ou nas leis vigentes, particularmente na Lei nº 13.303/2016, ou que entrarem em vigor, constituem obrigações do **BNDES**:

I. realizar os pagamentos devidos ao **CONTRATADO**, nas condições estabelecidas neste Contrato;

II. designar, como Gestor do Contrato, Marcelo Pinto do Nascimento, que atualmente exerce a função de Coordenador de Serviço da ATI/DESET/GPRO, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas;

III. Na ausência do gestor do contrato, Marcelo Pinto do Nascimento, um dos três nomes a seguir será designado como seu substituto e informado ao Preposto: Fabrício dos Anjos Silva, Leonardo Ferreira Moura ou Otávio Frederico da Costa Roma Scheidegger, todos Analistas de Sistemas lotados na ATI/DESET/GPRO;

IV. alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou o seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita ao **CONTRATADO**;

V. designar o Fiscal do Contrato que auxiliará o Gestor do Contrato no acompanhamento, na fiscalização e na avaliação da execução do objeto;

VI. designar a Comissão de Recebimento, a quem caberá o recebimento do objeto, em conjunto com o Gestor do Contrato;

VII. fornecer ao **CONTRATADO**, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema **BNDES**, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema **BNDES**, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema **BNDES** e da Política Corporativa de Segurança da Informação do **BNDES**;

VIII. colocar à disposição do **CONTRATADO** todas as informações necessárias à perfeita execução dos serviços objeto deste Contrato; e

IX. comunicar ao **CONTRATADO**, por escrito:

a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao Contrato;

b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares do **CONTRATADO**, concedendo-lhe prazo para defesa; e

c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EQUIDADE DE GÊNERO E VALORIZAÇÃO DA DIVERSIDADE

O **CONTRATADO** deverá comprovar, sempre que solicitado pelo **BNDES**, a inexistência de decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pelo próprio **CONTRATADO** ou dirigentes, administradores ou sócios majoritários, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, e, se for o caso, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual e importem em crime contra o meio ambiente.

Parágrafo Primeiro

Na hipótese de ter havido decisão administrativa e/ou sentença condenatória, nos termos referidos no *caput* desta Cláusula, a execução do objeto contratual poderá ser suspensa pelo **BNDES** até a comprovação do cumprimento da reparação imposta ou da reabilitação do **CONTRATADO** ou de seus dirigentes, conforme o caso.

Parágrafo Segundo

A comprovação a que se refere o *caput* desta Cláusula será realizada por meio de declaração, sem prejuízo da verificação do sistema informativo interno do **BNDES** – Sistema de Gerenciamento do Cadastro de Entidades (N02), acerca da inexistência de sanção em face do **CONTRATADO** e/ou de seus dirigentes, administradores ou sócios majoritários que impeça a contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

É vedada a cessão deste Contrato, total ou parcialmente, ou de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte do **CONTRATADO**, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.

Parágrafo Primeiro

É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que o **CONTRATADO** realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:

I. aquiescência prévia do **BNDES**, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e

II. manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.

Parágrafo Segundo
Caso ocorra a sucessão contratual admitida no Parágrafo anterior, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do presente Contrato, fazendo jus, por conseguinte, ao recebimento dos créditos dele decorrentes.

Parágrafo Terceiro
É vedada a subcontratação para a execução do objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PENALIDADES
Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo **BNDES** ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, o **CONTRATADO** ficará sujeito às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa, de acordo com o Anexo I (Termo de Referência); e

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o **BNDES**, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

Parágrafo Primeiro
As penalidades serão aplicadas observadas as normas do Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Segundo
Contra a decisão de aplicação de penalidade, o **CONTRATADO** poderá requerer a reconsideração para a decisão de advertência, ou interpor o recurso cabível para as demais penalidades, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Licitações e Contratos do **SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Terceiro
A imposição de penalidade prevista nesta Cláusula não impede a extinção do Contrato pelo **BNDES**, nos termos da legislação aplicável e da Cláusula de Extinção do Contrato.

Parágrafo Quarto
A multa poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.

Parágrafo Quinto
A multa aplicada ao **CONTRATADO** e os prejuízos causados ao **BNDES** serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, assim como da garantia prestada, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.

Parágrafo Sexto
No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.

Parágrafo Sétimo
A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta prevista no Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema BNDES não importa em renúncia às penalidades prevista neste Contrato e no Anexo I (Termo de Referência).

Parágrafo Oitavo
A sanção prevista no inciso III desta Cláusula também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:

I. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II. tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;

III. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o **BNDES** em virtude de atos ilícitos praticados.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
O presente Contrato poderá ser alterado, por acordo entre as partes, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

I. as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato; e

II. é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Termo de Referência (Anexo I deste Contrato).

Parágrafo Primeiro
Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração deste Contrato para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das partes à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

Parágrafo Segundo
A parte que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada no Parágrafo anterior, deverá responder pelos danos eventualmente causados, sem prejuízo das demais consequências previstas neste Instrumento e na legislação vigente.

Parágrafo Terceiro
As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento, os ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do Contrato e alterações de preços decorrentes decorrente de reajuste, repactuação ou revisão de

preços causada por alterações na legislação tributária, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente Contrato poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, e ainda:

I. Consensualmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada do **BNDES**, mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias ou de prazo menor a ser negociado pelas partes à época da rescisão;

II. em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

III. na ausência de liberação, por parte do **BNDES**, de área, local ou objeto necessário para a sua execução, nos prazos contratuais;

IV. em virtude da suspensão da execução do Contrato, por ordem escrita do **BNDES**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo;

V. quando for decretada a falência do **CONTRATADO**;

VI. caso o **CONTRATADO** perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;

VII. na hipótese de descumprimento do previsto na Cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

VIII. caso o **CONTRATADO** seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;

IX. em função da suspensão do direito de o **CONTRATADO** licitar ou contratar com o **BNDES**;

X. na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pelo **CONTRATADO** no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;

XI. em razão da dissolução do **CONTRATADO**;

XII. quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do Contrato.

Parágrafo Primeiro

Caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente Contrato, a mora superior a 90 (noventa) dias.

Parágrafo Segundo

Os casos de extinção contratual convencionados no *caput* desta Cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do Contrato, e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Contrato representa todo o acordo entre as partes com relação ao objeto nele previsto.

Parágrafo Primeiro

Integram o presente Contrato:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Proposta
Anexo III - Matriz de Risco
Anexo IV - Termo de Confidencialidade

Parágrafo Segundo

A omissão ou tolerância quanto à exigência do estrito cumprimento das obrigações contratuais ou ao exercício de prerrogativa decorrente deste Contrato não constituirá renúncia ou novação nem impedirá as partes de exercerem os seus direitos a qualquer tempo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – FORO

É competente o foro da cidade do Rio de Janeiro para solucionar eventuais litígios decorrentes deste Contrato, afastado qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

As folhas deste contrato foram conferidas por Ana Paula Soeiro de Britto, advogada do **BNDES**, por autorização do representante legal que o assina.

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023.

_____

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

_____

VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA

Testemunhas:

_____ _____

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Contratação do serviço de atualização e suporte técnico (S&S – Subscrição e Suporte) dos módulos já licenciados ao BNDES da suíte de *software* IBM Spectrum Protect, destinada à proteção de dados.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

2.1. As especificações descritas ao longo deste Anexo representam os requisitos essenciais exigidos pelo BNDES, cabendo à Contratada o fornecimento de todos os recursos necessários ao atendimento dos referidos requisitos, sem exceção, nada impedindo, entretanto, que sejam fornecidos, sem ônus adicionais para o BNDES, recursos adicionais e até mesmo superiores, desde que não haja prejuízo de nenhuma das funcionalidades especificadas e mediante prévia autorização do BNDES.

2.2. Deverão estar inclusos no valor total do contrato e nos pagamentos feitos pelo BNDES à Contratada, todos os tributos, contribuições fiscais e parafiscais, previdenciárias e encargos trabalhistas, bem como quaisquer outras despesas necessárias à adequada execução do contrato.

2.3. Todos os custos de mão de obra, tributos e serviços necessários para execução do contrato serão de responsabilidade da Contratada.

2.4. A Contratada deverá disponibilizar todas as informações necessárias para que o corpo técnico do BNDES possa fazer o acompanhamento do contrato.

2.5. O BNDES, a qualquer momento, poderá realizar diligências complementares para a comprovação dos recursos fornecidos pela Contratada.

2.6. A Contratada deverá designar um preposto perante o BNDES, para o tratamento de assuntos relativos à execução dos serviços contratados. Este profissional também será o responsável por acompanhar as solicitações de assistência técnica abertas pelo BNDES e fazer a priorização do atendimento junto ao

fabricante. A comunicação do BNDES com esse profissional será realizada obrigatoriamente em português do Brasil.

2.7. O BNDES poderá solicitar reuniões mensais com o preposto, de forma presencial ou remota, em comum acordo, com a finalidade de tratar questões referentes ao Contrato.

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. **Quantidade:**

3.1.1. O BNDES possui licenças perpétuas na modalidade de PVUs (*Processor Value Unit*), nas quantidades, apresentadas no quadro abaixo, por módulos.

Módulo	Quantidade de pacotes de 10 PVU's
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) – Spectrum Protect EE	11220
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) – Spectrum Protect for DB	4024
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 10 Processor Value Units (PVUs) – Spectrum Protect for ERP	1320
IBM Spectrum Protect for Mail 10 Processor Value Units (PVUs) – Spectrum Protect for Mail	294 (Ano1)
	238 (Ano 2)
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10 Processor Value Units (PVUs) – Spectrum Protect for VE	7908

3.1.2. O serviço de atualização e suporte técnico deverá ser prestado para a totalidade das licenças do quadro do item 3.1.1. Vale ressaltar que em relação ao *IBM Spectrum Protect for Mail 10 Processor Value Units (PVUs)*

– *Spectrum Protect for Mail, o* serviço de atualização e suporte será prestado para 294 pacotes no período do 1º ao 12º mês; e para 238 pacotes no período do 13º ao 24º mês, cabendo aos licitantes precificarem anualmente, de acordo com o quantitativo de pacotes de cada ano, o valor do serviço para esta licença.

3.1.2.1. A prestação do serviço de suporte e atualização ocorrerá inicialmente por 24 meses, com possibilidade de renovações sucessivas até 60 meses.

3.1.3. As licenças do *IBM Spectrum Protect* podem estar sendo utilizadas pelo BNDES na modalidade de *Full-Capacity*, onde o *hardware* do servidor *HOST* onde as máquinas virtuais estão alocadas é utilizado para a contabilização de PVUs, ou na modalidade de *Sub-Capacity*, onde a soma do *hardware* virtual alocado para cada Máquina Virtual em funcionamento no *HOST* é utilizada para a contabilização de PVUs.

3.2. **Serviço de atualização:**

3.2.1. A Contratada deverá disponibilizar, durante toda a vigência do Contrato, acesso ao sítio *web* do fabricante com informações atualizadas sobre os seguintes assuntos:

3.2.1.1. Descobertas de erros (*bugs*) nos *softwares* licenciados, com informação de versões afetadas;

3.2.1.2. Lançamentos de correções (patches) dos produtos com disponibilidade de download das correções pelo BNDES sem ônus adicionais; e

3.2.1.3. Informações atualizadas sobre o lançamento de novas versões dos softwares licenciados, com disponibilidade de download dos pacotes de instalação pelo BNDES sem ônus adicionais.

3.2.2. Caberá unicamente ao BNDES a decisão de atualizar a versão da solução, com intuito de corrigir falhas no *software* ou obter novas funcionalidades disponibilizadas pelo fabricante.

3.2.3. O BNDES terá o direito de uso perpétuo de todas as funcionalidades disponíveis nas versões disponibilizadas pelo fabricante até o término do Contrato, mesmo aquelas as quais tenha direito de instalação, mas que ainda não estejam instaladas na infraestrutura do BNDES quando do encerramento do Contrato.

3.3. Serviço de suporte técnico

3.3.1. É facultado que o serviço de suporte técnico seja prestado pela contratada através da utilização dos canais oficiais de suporte do fabricante do *software*. Neste caso será de responsabilidade da Contratada manter operacional a permissão de acesso aos canais oficiais de suporte do fabricante do *software* durante todo o período do contrato. Esta opção não exime a responsabilidade da Contratada pelo cumprimento de todas as cláusulas do Contrato.

3.3.2. O serviço envolverá a realização das seguintes atividades, necessárias para garantir a operação contínua dos *softwares*:

3.3.2.1. Resolução de dúvidas e esclarecimentos relativos à instalação, utilização e configuração das funcionalidades do ambiente dos *softwares*;

3.3.2.2. Resolução de problemas de desempenho do ambiente dos *softwares*; e

3.3.2.3. Resolução de problemas dos *softwares* que limitem ou impeçam o desenvolvimento e/ou execução das aplicações do BNDES que façam uso efetivo das suas funcionalidades.

3.3.3. O serviço deverá ser prestado por telefone e/ou por meio da Internet, com o uso de sítio *web* específico para abertura e acompanhamento de chamados.

3.3.4. O recurso de correio eletrônico (*e-mail*) poderá ser utilizado durante o tratamento dos chamados para troca de mensagens entre o BNDES e os

técnicos resolvedores, mas não poderá ser utilizado para abertura dos chamados.

3.3.5. O idioma utilizado no atendimento deverá ser, preferencialmente, o português brasileiro.

3.3.6. O serviço deverá disponibilizar canais para abertura e acompanhamento de chamados em tempo integral, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados, nas modalidades Internet e telefone.

3.3.7. O BNDES poderá efetuar um número ilimitado de chamados de suporte durante a vigência do Contrato para suprir suas necessidades de utilização dos *softwares*.

3.3.8. Para a execução do serviço de assistência técnica, a critério do BNDES, poderá ser utilizado acesso remoto a partir de redes externas ao BNDES. Em caso de interesse da Contratada, o BNDES, poderá autorizar o atendimento técnico presencial.

4. PROPOSTA DE PREÇO

4.1. O Licitante deverá apresentar planilha de preços que indique os valores unitários, anuais e totais e global, conforme modelo constante a seguir:

Módulo	Valor unitário (anual por pacotes de 10 PVUs) (R$)	Quantidade de pacotes (de 10 PVUs)	Valor Anual (R$)	Anos	Valor Total
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	A0	11220	A1 = A0 x 11220	2	A = A1 x 2
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	B0	4024	B1 = B0 x 4024	2	B = B1 x 2
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	C0	1320	C1 = C0 x 1320	2	C = C1 x 2

IBM Spectrum Protect for Mail 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	D0	Ano 1 - 294	D1 = D0 x 294	1	D = D1 + D2
		Ano 2 - 238	D2 = D0 x 238	1	
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	E0	7908	E1 = E0 x 7908	2	E = E1 x 2
		Valores Totais	**Ano 1: A1 + B1 + C1 + D1 + E1 Ano 2: A1 + B1 + C1 + D2 + E1**	**A + B + C + D + E**	

4.2. As descrições constantes na planilha de preços estão apresentadas de forma resumida, sendo obrigatória, portanto, a consulta ao descritivo contido nestas Especificações Técnicas para a correta elaboração da proposta.

4.3. A Proposta deverá ter prazo de validade não inferior a 60 dias corridos, a partir da data de sua abertura.

4.4. Os valores deverão ser cotados levando-se em consideração todos os recursos necessários para atendimento destas Especificações Técnicas e exigências contidas no Edital e seus anexos.

4.5. Caberá à equipe do BNDES responsável pela análise técnica das propostas a validação dos cálculos apresentados pela Licitante. Em caso de incorreções, a equipe técnica apresentará ao Pregoeiro ou à Comissão, dependendo da modalidade de licitação que vier a ser adotada, os cálculos corretos, obtidos a partir dos valores unitários cotados.

4.6. Nos preços cotados, deverão estar incluídas todas as despesas com salários, custos diretos e indiretos, transporte, seguro, encargos sociais, fiscais e comerciais, impostos, taxas e quaisquer outros tributos incidentes e demais despesas necessárias à adequada execução do Contrato.

5. REQUISITOS PARA ACEITAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S)

5.1.1. Serão exigidos, minimamente, para aceitação da proposta, a apresentação de:

5.1.1.1. Planilha de Preços, elaborada conforme o disposto no item 4.1;

5.1.1.2. Declaração de que não obteve vantagens comerciais junto ao fabricante (registro de oportunidade);

5.1.1.3. Caso o licitante não seja o próprio fabricante da suíte de *software IBM Spectrum Protect*, deverá ser apresentada, ainda, declaração da própria Licitante de que pertence ao quadro de parceiros ou distribuidores do fabricante, sendo, portanto, autorizada a prestar o serviço objeto desta contratação, conforme modelo de declaração constante do Edital. Caso o BNDES julgue necessário, poderá realizar diligência junto à fabricante, visando à comprovação de autenticidade das informações prestadas.

6. PRAZOS, LOCAIS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO

6.1. Os serviços serão prestados de forma remota pela Contratada. Em caso de atendimento presencial, considerar os endereços descritos a seguir:

6.1.1. Avenida República do Chile, 100, Centro, Rio de Janeiro, RJ;

6.1.2. Estrada dos Bandeirantes, 10.916, Vargem Pequena, Rio de Janeiro, RJ

6.2. O contrato terá vigência de 24 meses a contar da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, até o limite de 60 meses.

6.3. A prestação do serviço de atualização e suporte técnico deve se iniciar após a assinatura do contrato, considerando que:

6.3.1. O Contratado deve ativar o serviço em até 15 dias corridos contados da solicitação do BNDES, e apresentar a Prova de Titularidade (Poe) emitida pela IBM para a Subscrição e Suporte (S&S) pelo prazo de 1 (um) ano aos produtos descritos na seção 3.

6.3.2. Após a ativação do serviço, no início de cada um dos anos contratuais, a Comissão de Recebimento emitirá o Termo de Recebimento Provisório referente às quantidades ativadas. A Comissão de Recebimento terá o

prazo de até 10 (dez) dias corridos após emissão do Termo de Recebimento Provisório, para verificação da adequação da solução aos critérios definidos nestas Especificações Técnicas, podendo solicitar ao Contratado as correções que se fizerem necessárias. Após a verificação da conformidade do serviço, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo referente as quantidades ativadas.

6.3.3. O Contratado deve comprovar a autenticidade do serviço de garantia de atualização e suporte remoto por meio de Nota Fiscal ou Guia de Importação, bem como através do sistema de gestão de licenças disponibilizado pela IBM, ficando a critério do BNDES a comprovação junto à IBM.

6.3.4. Esta comprovação deverá ser emitida a cada período de renovação anual do serviço de atualização e suporte técnico.

6.4. A Contratada deverá disponibilizar, em até 10 (dez) dias úteis, a partir da assinatura do Contrato, por meio eletrônico:

6.4.1. Procedimento completo para acesso a informações atualizadas sobre descoberta de erros (*bugs*) nos *softwares* licenciados, para *download* de correções (*patch*) dos produtos e para *download* de pacotes de instalação e atualização, em todas as versões ainda suportadas pelo fabricante, de todos os pacotes licenciados para o BNDES listados no item 3.1.1, com o endereço eletrônico via *web* e, no mínimo, 1 (um) identificador e respectiva senha de acesso.

6.4.2. Procedimento completo para abertura e acompanhamento de chamados de suporte incluindo o número de telefone, o endereço eletrônico via *web* e, no mínimo, 1 (um) identificador e respectiva senhas de acesso.

6.5. Caso o prazo de 10 (dez) dias úteis definido no item 6.4 não seja atendido, a Contratada estará sujeita à penalidade descrita na seção 8.

6.6. No ato das entregas descritas nos itens 6.4.1 e 6.4.2, o objeto será recebido provisoriamente mediante emissão pelo BNDES do Termo de Recebimento

Provisório. Verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:

6.6.1. A Contratada será convocada a efetuar os ajustes em até 10 (dez) dias úteis, a contar da data da convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade;

6.6.2. Realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas pelo BNDES, será emitido novo Termo de Recebimento Provisório, sendo realizada, em seguida, nova avaliação de conformidade pelo BNDES; e

6.6.3. Não realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado, total ou parcialmente, podendo o Contrato ser rescindido pelo BNDES, sem prejuízo da instauração de procedimento punitivo para a aplicação de penalidade.

6.7. Verificado o atendimento das especificações, condições e obrigações previstas nesta Especificação Técnica, no Contrato e seus demais Anexos, o BNDES receberá definitivamente o objeto, em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento provisório, através da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, sendo observado que o recebimento definitivo do objeto:

6.7.1. Constitui condição indispensável para a realização dos pagamentos previstos no Contrato;

6.7.2. Não exclui a responsabilidade da Contratada por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos produtos entregues e/ou dos serviços realizados.

7. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO E AJUSTES DE PAGAMENTO

7.1. **Níveis mínimos de serviço.**

7.1.1. Ao abrir um chamado, o BNDES poderá classificá-lo em 4 (quatro) níveis de severidade. A Contratada deverá respeitar os seguintes níveis mínimos de serviço:

Severidade	Descrição Resumida	Tempo de Reação
1 (Crítica)	- Serviço inoperante, não sendo possível realizar nenhuma operação de *backup* ou *restore*. - Falha disseminada comprometendo a operação de parte considerável do serviço;	2 (duas) horas (disponibilidade 24x7)
2 (Alta)	- Degradação elevada que impede a realização do serviço de *backup* diário de todo o ambiente dentro de uma janela de 24 (vinte e quatro) horas.	2 (duas) horas comerciais
3 (Média)	- Falha localizada que compromete a operação de parte reduzida do serviço; - Degradação que não impede a realização do serviço de backup diário de todo o ambiente dentro de uma janela de 24 (vinte e quatro) horas.	2 (duas) horas comerciais
4 (Baixa)	- Falha em funcionalidade que não impede a execução do serviço; - Degradação que não impede a realização do serviço; - Consulta técnica.	2 (duas) horas comerciais

7.1.1.1. O tempo de reação é o tempo entre a abertura do chamado pelo BNDES e a resposta de um técnico da IBM, desconsiderando qualquer mensagem automática;

7.1.1.2. Deverá ser considerado como disponibilidade 24x7 o atendimento 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano, inclusive sábados, domingos e feriados.

7.1.1.3. Deverá ser considerado como disponibilidade em horário comercial o período compreendido em dias úteis entre 09:00 e 18:00 do horário de Brasília.

7.1.2. A Contratada deverá apresentar os níveis de serviço alcançados por meio de planilha por ele disponibilizada responsabilizando-se pela exatidão das informações, sem prejuízo da fiscalização realizada pelo BNDES. A planilha deve conter, minimamente, identificação do incidente, descrição,

severidade, data e hora da abertura do chamado, data e hora da resposta da Contratada (tempo de reação) e indicação de nível de serviço atendido ou não.

7.1.3. A Contratada deverá permitir ao BNDES meios de apuração dos níveis dos serviços alcançados, inclusive os sistemas eletrônicos que os registrem.

7.2. Ajustes de pagamento

7.2.1. Na hipótese da Contratada, por problemas alheios ao BNDES, deixar de garantir os níveis de serviço mínimos previstos no item 7.1, ficará sujeita à aplicação dos seguintes descontos na fatura anual do serviço de atualização e suporte técnico (*S&S* – Subscrição e Suporte), calculados sobre o valor dela:

Severidade	Percentual de desconto por hora excedente para início do atendimento
1 (Crítica)	0,5% por hora corrida
2 (Alta)	0,2% por hora comercial
3 (Média)	0,05% por hora comercial
4 (Baixa)	0,02% por hora comercial

7.2.2. Os percentuais de desconto estipulados na tabela do item 7.2.1 serão aplicados por hora excedente aos prazos estabelecidos no item 7.1, sobre a parcela anual do serviço.

7.2.3. Em caso de frações de hora, os descontos estabelecidos na tabela acima serão calculados proporcionalmente.

7.2.4. Os tempos e, consequentemente, seus descontos serão contabilizados de forma independente para cada um dos chamados, ainda que ocorram em intervalos de tempo concomitantes.

7.2.5. Os descontos serão efetuados sobre o valor do pagamento anual correspondente à competência posterior àquela da ocorrência da violação dos níveis de serviço.

7.2.6. No terceiro e último ano do contrato, os descumprimentos dos níveis mínimos de serviço serão passíveis única e exclusivamente de multa contratual, prevista na seção de penalidades, observado o devido processo legal.

7.2.7. Os descontos serão limitados a 15% (quinze por cento) do valor da fatura anual. Na hipótese em que a soma dos ajustes de pagamento exceda esse limite no período de um ano, além da aplicação de tais ajustes, a Contratada estará sujeita às penalidades previstas na seção 8.

8. PENALIDADES

8.1. Em caso de inexecução total ou parcial do Contrato, inclusive de descumprimento de exigência expressamente formulada pelo BNDES ou de inobservância de qualquer obrigação legal, bem como em caso de mora, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeito às seguintes penalidades, observados os limites e condições previstos no Contrato:

8.1.1. Advertência;

8.1.2. Multa de 0,5% por dia ocorrido de atraso na ativação do serviço de atualização e suporte técnico junto à IBM, aplicada sobre o valor da parcela anual, limitada a 10% do valor global do contrato.

8.1.3. Multa de até 10% (dez por cento), apurada de acordo com a gravidade da infração, incidente sobre a parcela contratual descumprida, em razão do descumprimento de obrigações contratuais, e;

8.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.

8.2. O total das multas aplicadas não poderá exceder o montante de 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato durante a vigência contratual.

9. VIGÊNCIA CONTRATUAL

9.1. O Contrato terá duração de 24 (vinte e quatro) meses, com início na data de sua assinatura, com **possibilidade de prorrogações sucessivas até o limite de 60 (sessenta) meses.**

10. VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO

10.1. O valor global máximo estimado para a contratação é de R$ 2.353.641,60 (dois milhões, trezentos e cinquenta e três, seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), sendo respeitados os valores máximos por item, a saber:

10.2. Devem ser observados os valores unitários máximos e global descritos na tabela seguir:

Item	Qtde.	Anos	Valor unitário anual estimado R$	Valor Global estimado R$
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SWSubscription & Support Renewal	11.220	2	33,35	784.374,00
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	4.024	2	86,08	692.771,84
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	1.320	2	176,00	464.640,00
IBM Spectrum Protect for Mail 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	294	1		
	238	1	96,52	51.348,64

Elaborado por:	Revisado por:	
Leonardo Ferreira Moura Analista de Sistemas ATI/DESET/GPRO Matr. 07614-7	Marcelo Pinto do Nascimento Coordenador de Serviço ATI/DESET/GPRO Matr. 09656-3	Roberto Paes Nemirovsky Gerente ATI/DESET/GPRO Matr. 09899-0

IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	7.908	2	25,07	396.507,12
TOTAL				**2.353.641,60**

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1. O BNDES efetuará o pagamento referente aos serviços de garantia de atualização e suporte remoto, de forma antecipada em duas parcelas anuais, conforme abaixo:

11.1.1. Primeiro ano: Mediante comprovação de que o Contratado firmou o serviço junto à fabricante em favor do BNDES para prestação nos 12 primeiros meses de contrato, após emissão de Termo de recebimento Definitivo emitido pelo BNDES;

11.1.2. Segundo ano: Mediante comprovação de que o Contratado firmou o serviço junto à fabricante em favor do BNDES para prestação do 13º ao 24º mês de contrato, após emissão de Termo de recebimento definitivo emitido pelo BNDES;

11.2. Os pagamentos a serem efetuados em favor da Contratada estarão sujeitos, no que couber, às retenções de tributos, nos termos da legislação tributária e com base nas informações prestadas pela Contratada.

11.3. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no Contrato, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes aos ajustes de pagamento, às multas e indenizações apuradas em processo administrativo, bem como qualquer obrigação que decorra do descumprimento da legislação pela Contratada.

12. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

12.1. Os valores contratuais serão atualizados por intermédio de reajuste de preços, nas condições contratualmente estabelecidas, com base no índice Custo da Tecnologia da Informação - ICTI, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, ou outro índice que vier a substituí-lo, para fins de reajuste anual dos preços, como forma de compensação dos efeitos das variações dos custos, decorridos 12 (doze) meses a contar da data da apresentação da proposta, de acordo com a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

12.2. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser realizada ainda por intermédio da revisão dos valores ofertados, nos termos fixados na legislação e no Edital, quando ocorrer evento extraordinário, que onere ou desonere as obrigações pactuadas com o BNDES.

13. GARANTIA CONTRATUAL

13.1. A Contratada deverá prestar garantia contratual, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, sob pena de aplicação das penalidades contratualmente previstas, observadas as condições fixadas pelo BNDES para a sua aceitação, no valor de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que lhe será devolvida após a verificação do cumprimento fiel, correto e integral dos termos contratuais.

14. CONFIDENCIALIDADE

14.1. Caso a Contratada venha a ter acesso a dados, materiais, documentos e informações de natureza sigilosa, direta ou indiretamente, em decorrência da execução do objeto contratual, deverá manter o sigilo dos mesmos, bem como orientar os profissionais envolvidos a cumprir esta obrigação, respeitando-se as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES.

15. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DA CONTRATADA

15.1. Além de outras obrigações estabelecidas no Edital e nos seus demais Anexos, na minuta de Contrato aprovada pelo BNDES, nas leis vigentes ou nas que entrarem em vigor, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações da Contratada:

15.1.1. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;

15.1.2. Comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES;

15.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou de materiais empregados;

15.1.4. Reparar todos os danos e prejuízos causados ao BNDES, decorrentes de sua culpa ou dolo, não restando excluída ou reduzida esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do gestor do contrato;

15.1.5. Pagar todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto do Contrato, podendo o BNDES, a qualquer momento, exigir da Contratada a comprovação de sua regularidade;

15.1.6. Permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo gestor do contrato;

15.1.7. Obedecer às instruções e aos procedimentos estabelecidos pelo BNDES para a adequada execução do Contrato;

15.1.8. Designar 01 (um) preposto como responsável pelo Contrato firmado com o BNDES, para participar de eventuais reuniões e ser o interlocutor

da Contratada, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações previstas neste Instrumento;

15.1.9. Impedir a participação, direta ou indireta, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do Contrato;

15.1.10. Observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, o qual deverá ser consultado por intermédio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br ou requisitado ao gestor do contrato, assegurando-se de que seus representantes legais e que todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios nele constantes;

15.1.11. Garantir que o objeto do Contrato não infrinja quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, *know-how* ou *trade-secrets*, sendo responsável pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de qualquer medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES, por acusação da espécie, podendo a Contratada ser instada a intervir no processo;

15.1.12. Informar a seus profissionais que algumas das informações às quais terão acesso são protegidas pela Lei de Sigilo Bancário e que, portanto, qualquer divulgação não autorizada de tais informações poderá ser caracterizada como ato criminoso, com possíveis implicações de ordem penal aos infratores.

ANEXO II – PROPOSTA

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR

PREGÃO ELETRÔNICO
PROPOSTA COMERCIAL

Ao,

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES

A presente proposta tem como objeto o fornecimento dos itens abaixo discriminados, de acordo com as especificações constantes no Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022:**

Descrição do objeto: Contratação do serviço de atualização e suporte técnico (S&S – Support & Subscription) dos módulos já licenciados ao BNDES da suíte de software IBM Spectrum Protect.

1. DADOS DA PROPONENTE:

NOME DA EMPRESA: VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: ROD. ANTONIO HEIL, 6250 - KM 06 GALPAOC MODULO 38 **CIDADE:** ITAJAI
CEP: 88.318-112 **ESTADO:** SC **FONE/FAX DA EMPRESA:** 41 2118-7035
FONE/FAX DO REPRESENTANTE: 41 2118-7001 / 41 2118-7016/7035
CNPJ Nº: 07.268.152/0004-61
E-MAIL: governo@vsdata.com.br / bruno.teixeira@vsdata.com.br

2. RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO / PREPOSTO:

Dados da autoridade competente que assinará o contrato:
Nome: JULIO EDUARDO COSTA SANTOS
Cargo: PRESIDENTE
Documento de Identidade: no Órgão Expedidor: UF: RG 296.868 1 /SSP-PR
CPF 089.063.609-59
Nacionalidade: Brasileiro
Profissão: Empresário
Estado Civil: Divorciado

CLOUDERA Platinum Business Partner IBM HUAWEI ORACLE Partner Red Hat THALES Building a future we can all trust VSK

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR

3. DO PREÇO OFERTADO AO OBJETO SOLICITADO:

Módulo	**Valor unitário (anual por pacotes de 10 PVUs) (R$)**	**Quantidade de pacotes (de 10 PVUs)**	**Valor Anual (R$)**	**Anos**	**Valor Total**
IBM Spectrum Protect Extended Edition 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	R$ 25,19	11220	R$ 282.631,80	2	R$ 565.263,60
IBM Spectrum Protect for Databases 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	R$ 86,02	4024	R$ 346.144,48	2	R$ 692.288,96
IBM Spectrum Protect for Enterprise Resource Planning 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	R$ 156,39	1320	R$ 206.434,80	2	R$ 412.869,60
IBM Spectrum Protect for Mail 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	R$ 95,90	Ano 1 - 294	R$ 28.194,60	1	R$ 51.018,80
		Ano 2 - 238	R$ 22.824,20	1	
IBM Spectrum Protect for Virtual Environments 10 Processor Value Units (PVUs) Annual SW Subscription & Support Renewal	R$ 22,55	7908	R$ 178.325,40	2	R$ 356.650,80
		Valores Totais	**Ano 1: R$ 1.041.731,08 Ano 2: R$ 1.036.360,68**	**R$ 2.078.091,76**	

CLOUDERA Platinum Business Partner IBM HUAWEI ORACLE Partner Red Hat THALES Building a future we can all trust VSK

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR

4. LINKS DE ACESSO PÚBLICO COM DESCRIÇÃO INTEGRAL DAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO COTADO:

https://www.ibm.com/common/ssi/ShowDoc.wss?docURL=/common/ssi/rep_sm/8/897/ENUS5725-W98/index.html
(MARCA: IBM)

5. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

A) **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão pública deste pregão eletrônico.
B) **Prazo de Entrega da solução:** 10 dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à assinatura do Contrato.
C) **Prazo de Pagamento:** De acordo com o edital e seus respectivos anexos.
D) **Prazo de garantia do produto**: De acordo com o edital e seus respectivos anexos..
E) **Declaramos** que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data de apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, salários, recolhimentos previdenciários, fiscais, trabalhistas, materiais, transportes, despesas administrativas, seguro, frete, lucro e todos os custos pertinentes ao fornecimento contratado.
F) **Declaramos** que os preços são fixos e irreajustáveis.
G) **Declaramos** sob as penas da lei, que os produtos ofertados acima, bem como as condições de suporte e garantia atendem a todas as especificações exigidas neste anexo e instrumento convocatório, em sua integra.
H) **Declaramos**: incluídas nos preços cotados todas as despesas com impostos, taxas, fretes, e quaisquer outras que venham a incidir.
I) **Declaração:** Declaramos de forma expressa que temos plena ciência do conteúdo do Edital e Anexo(s), e que atendemos a todas as condições estabelecidas para o presente Pregão;
J) Concordamos com todas as exigências do Edital;
K) Declaramos que esta proposta foi elaborada de forma independente.
L) **Declaramos** que não obtivemos vantagens comerciais junto ao fabricante (registro de oportunidade).
M) **Declaramos** que pertencemos ao quadro de parceiros do fabricante, sendo, portanto, autorizados a prestar o serviço objeto desta contratação, conforme modelo de declaração constante do Edital.

6. CONTAS BANCÁRIAS:

VSDATA FILIAL SC			
BANCO	**CNPJ**	**AGÊNCIA**	**C/C**
ITAÚ	07.268.152/0004-61	0548	78012-1
BANCO DO BRASIL	07.268.152/0004-61	3406-1	5832-7
CAIXA	07.268.152/0004-61	4267	405224-0

DADOS DA EMPRESA:
Dados para Correspondência (envio de contrato, atas, ofício, empenho):

VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA

Rua Visconde do Rio Branco, 1310 - 5º Andar – Centro - CEP. 80.420-210 – Curitiba – PR.

Setor de Licitação. Tel.: (41) 2118-7035 - E-mail: governo@vsdata.com.br

ITAJAI-SC, 22 de DEZEMBRO de 2022.

JULIO EDUARDO COSTA SANTOS:08906360959

Assinado de forma digital por JULIO EDUARDO COSTA SANTOS:08906360959
Dados: 2022.12.22 10:11:52 -03'00'

VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
JULIO EDUARDO COSTA SANTOS
Presidente

Para sua referência, o Contrato de Licença IBM para códigos de máquina e mais instruções são explicadas no link abaixo: https://public.dhe.ibm.com/systems/support/warranty/pdfs/machcode/Z125-5468-06_09-2015_pt_BR.pdf

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR

DECLARAÇÃO

Ao,

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – BNDES

A empresa VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.268.152/0004-61, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, que pertence ao quadro de parceiros e distribuidores do fabricante do software IBM Spectrum Protect, sendo, portanto, autorizada a comercializar o serviço de atualização e suporte técnico (S&S – Subscrição e Suporte) para o referido software.

ITAJAI-SC, 22 de dezembro de 2022.

JULIO EDUARDO COSTA SANTOS:08906360959

Assinado de forma digital por JULIO EDUARDO COSTA SANTOS:08906360959
Dados: 2022.12.22 10:19:09 -03'00'

VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
JULIO EDUARDO COSTA SANTOS
RG nº 296.868-1 / SSP-PR
CPF nº 089.063.609-59
Presidente.

CLOUDERA Platinum Business Partner IBM HUAWEI ORACLE Partner Red Hat THALES Building a future we can all trust VSK

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO E DE CONTRATAÇÃO

Ao,

BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2022 – BNDES

A empresa VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.268.152/0004-61, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA**, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à participação em licitação e/ou contratação com o BNDES ou suas subsidiárias (BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME), dentre os quais os previstos no art. 38 da Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 7.203/2010, na Política para Transações com Partes Relacionadas das empresas do Sistema BNDES (Resolução DIR nº 3.567/2019 - BNDES, atualizada pela Decisão C.A. nº 67/2020 - BNDES) e na Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES, comprometendo-se, inclusive, a manter a inexistência de impedimentos em relação às normas que venham a substituí-los,

I) No tocante à **inexistência de impedimentos para participação e contratação**, declara que:
(v) Não está declarado inidôneo para licitar ou contratar com a União Federal, ou não está cumprindo penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União Federal;
(vi) Não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Sistema BNDES;
(vii) Não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público;
(viii) Não possui administrador, diretor ou sócio / titular detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que esteja enquadrado nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei nº 13.303/2016;
(ix) Não possui administrador ou sócio / titular com poder de direção que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de detentor de cargo em comissão ou função de confiança lotado na área do BNDES responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;
(x) Não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES; e
(xi) Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos.
II) Quanto à **Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. DIR 3567/2019 – BNDES)**, declara que:
(i) Não possui em seus quadros de Administração, Diretoria, Conselho ou Acionista/Cotista/Sócio, pessoa que seja Superintendente, Diretor ou membro de Órgão Estatutário no Sistema BNDES, ou em relação a qualquer destes, cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim, até o 2º grau; e
(ii) não é controlada por qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;
(iii) Se compromete a observar as regras dispostas na Política para Transações com Partes Relacionadas do BNDES e a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas no tocante aos impedimentos de participação e contratação.

CLOUDERA Platinum Business Partner IBM HUAWEI ORACLE Partner Red Hat THALES Building a future we can all trust VSK

(41) 2118-7016 / (41) 2118-7035

governo@vsdata.com.br

MATRIZ - R. Visconde do Rio Branco, 1310, 5º Andar - Centro - Curitiba - PR

III) Em observância à **Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do BNDES (Res. CA 08/2020)**, declara que:
(i) inexiste decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, trabalho infantil ou trabalho escravo, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente.
IV) Declara, por fim, que:
(i) Disporá, no momento da contratação, de todos os recursos humanos e operacionais necessários à execução do objeto contratado;
(ii) se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;
(iii) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ITAJAI-SC, 22 de dezembro de 2022.

JULIO EDUARDO COSTA SANTOS:08906360959

Assinado de forma digital por JULIO EDUARDO COSTA SANTOS:08906360959
Dados: 2022.12.22 10:19:30 -03'00'

VS DATA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
JULIO EDUARDO COSTA SANTOS
RG nº 296.868-1 / SSP-PR
CPF nº 089.063.609-59
Presidente.

CLOUDERA Platinum Business Partner IBM HUAWEI ORACLE Partner Red Hat THALES Building a future we can all trust VSK

ANEXO III – MATRIZ DE RISCO

ANEXO III – MATRIZ DE RISCOS

A. Riscos atinentes ao tempo da execução

Alocação de Riscos para a Contratada

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica e aplicação de penalidades.	01. Diligência da Contratada na execução contratual. 02. O pagamento referente ao período de 1 ano só é efetuado após a comprovação da ativação do serviço de atualização e suporte técnico no sistema de licenciamento do fabricante.
Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do risco ordinário da atividade empresarial ou da execução.	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	01.Planejamento empresarial.

Alocação de Riscos para o BNDES

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
Atraso na execução do objeto contratual por culpa do BNDES	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	01. Cumprimento pelo BNDES das atividades necessárias a regular execução contratual. 02. O pagamento só é iniciado após o início da comprovação da prestação do serviço.
Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	01. Revisão de preço.

Elaborado por:

Leonardo Ferreira Moura
Analista de Sistemas
ATI/DESET/GPRO
Matr. 07614-7

Revisado por:

Marcelo Pinto do Nascimento
Coordenador de Serviço
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09656-3

Roberto P. Nemirovsky
Gerente
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09899-0

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
BNDES, que comprovadamente repercuta no preço contratado, observada a disciplina contratual.		
Inobservância da política comercial do fabricante nas ações técnicas de redução do ambiente Notes.	Pagamento por licenças de serviço de suporte técnico não utilizado, ou quantitativo insuficiente deste serviço para o conector IBM Spectrum Protect for Mail.	01. Planejamento da área de TI do BNDES para realizar a redução do ambiente Notes de acordo com os prazos contratuais e respectivas reduções no quantitativo deste componente.

B. Riscos da Atividade Empresarial

Alocação de Riscos para a Contratada

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na avaliação da hipótese de incidência tributária.	Aumento ou diminuição do lucro da Contratada.	01. Planejamento tributário.
Variação da inflação	Aumento do custo do produto e/ou do serviço.	01. Reajuste pelo ICTI.

Elaborado por:

Leonardo Ferreira Moura
Analista de Sistemas
ATI/DESET/GPRO
Matr. 07614-7

Revisado por:

Marcelo Pinto do Nascimento
Coordenador de Serviço
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09656-3

Roberto P. Nemirovsky
Gerente
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09899-0

Alocação de Riscos para o BNDES

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
Perda da condição de parceira comercial do fabricante por parte da Contratada	Período sem cobertura dos serviços de suporte e orientação técnica.	01. Negociação com fabricante para manter a prestação do serviço. 02. Convocação do segundo colocado no certame.
Alterações no modelo de comercialização e prestação do serviço pela fabricante	Possível redução no número de incidentes que podem ser abertos e eventual aumento do custo para prestação do serviço.	01. Negociação com fabricante para se adequar ao novo modelo.

C. Riscos Técnicos e Operacionais

Alocação de Riscos para o BNDES

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
Impossibilidade de instalação de atualização e/ou correção fornecida nos termos dos serviços de suporte, em decorrência de customização realizada pelo BNDES e/ou terceiro a seu serviço	Problemas na operação do *software*	01. Mapeamento de customizações e planejamento na implementação de melhorias do *software*

Elaborado por:

Leonardo Ferreira Moura
Analista de Sistemas
ATI/DESET/GPRO
Matr. 07614-7

Revisado por:

Marcelo Pinto do Nascimento
Coordenador de Serviço
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09656-3

Roberto P. Nemirovsky
Gerente
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09899-0

BNDES

D. Riscos Tributários e Fiscais

Alocação de Riscos para a Contratada

Descrição	Consequência	Medidas Mitigadoras
Responsabilização do BNDES por recolhimento indevido em valor menor ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando devido, sem que haja culpa do BNDES.	Débito ou crédito tributário ou fiscal (não tributário).	01. Ressarcimento, pela Contratada, ou retenção de pagamento e compensação com valores a esta devidos, da quantia despendida pelo BNDES.

Elaborado por:

Leonardo Ferreira Moura
Analista de Sistemas
ATI/DESET/GPRO
Matr. 07614-7

Revisado por:

Marcelo Pinto do Nascimento
Coordenador de Serviço
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09656-3

Roberto P. Nemirovsky
Gerente
ATI/DESET/GPRO
Matr. 09899-0

ANEXO IV – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

ANEXO IV - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

VS DATA COMÉRCIO & DISTRIBUIÇÃO LTDA, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente **TERMO DE CONFIDENCIALIDADE**, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES** e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial S.A. - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** – Contrato OCS nº 342/2022, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do Contrato ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

I. Listagens e documentações com informações sigilosas ou confidenciais a que venha a ter acesso;

II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;

III. Metodologias e ferramentas de desenvolvimento de produtos e serviços elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;

IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;

V. Dados pessoais, especialmente de pessoa natural, independentemente do objeto do contrato envolver ou não o processamento de tais dados nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados;

VI. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do contrato OCS nº 342/2022.

CLÁUSULA TERCEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da Cláusula Segunda deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do Contrato OCS nº 342/2022, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O **RESPONSÁVEL** recolherá, ao término do Contrato OCS nº 342/2022, para imediata devolução às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, todo e qualquer material de propriedade deste, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o **RESPONSÁVEL**, assumindo o

compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**.

Parágrafo Único

O **RESPONSÁVEL** determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do Contrato OCS nº 342/2022, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O **RESPONSÁVEL** obriga-se a informar imediatamente às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará responsabilização civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação, bem como do **RESPONSÁVEL**, no que for cabível.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o **RESPONSÁVEL** e as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e abrangem as informações presentes e futuras.

CLÁUSULA OITAVA

O **RESPONSÁVEL** se compromete no âmbito do Contrato objeto do presente Termo, a apresentar às **EMPRESAS DO BNDES** declaração individual de adesão e aceitação das cláusulas do **Termo de Confidencialidade para Profissionais Terceirizados**, de cada

integrante ou participante da equipe que prestar ou vier a prestar os serviços especificados no Contrato OCS nº 342/2022.

DE ACORDO,

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2023.

_____

RESPONSÁVEL

Lista de Assinaturas

Assinado por: JULIO EDUARDO COSTA SANTOS, 089.***.***-**, assinado em: 11/01/2023
Papel: Representante Legal – Contratada

Assinado por: LEONARDO DE BARROS CORREIA NEVES, 029.***.***-**, assinado em: 11/01/2023
Papel: Testemunha 1

Assinado por: BRUNO CALVAO DE ABREU, 058.***.***-**, assinado em: 11/01/2023
Função: Encarregado de Serviço
Papel: Testemunha 2

Assinado por: RAFAEL BASTOS PEIXOTO, 012.***.***-**, assinado em: 12/01/2023
Função: Chefe de Departamento
Papel: Chefe de Departamento BNDES

Assinado por: FERNANDO PASSERI LAVRADO, 004.***.***-**, assinado em: 12/01/2023
Função: Superintendente
Papel: Superintendente – BNDES – ATI